

1502562-36.2019.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502562-36.2019.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2122260/2019 - 03º D.P. CATANDUVA, 2814615 - 03º D.P. CATANDUVA, 2209/19/708 - 03º D.P. CATANDUVA, 122/19/101 - 03º D.P. CATANDUVA, 2122260 - 03º D.P. CATANDUVA, 2209/19/708 - 03º D.P. CATANDUVA, 122/19/101 - 03º D.P. CATANDUVA, 2122260 - 03º D.P. CATANDUVA, 2209/19/708 - 03º D.P. CATANDUVA, 122/19/101 - 03º D.P. CATANDUVA, 2122260 - 03º D.P. CATANDUVA, 2209/19/708 - 03º D.P. CATANDUVA, 122/19/101 - 03º D.P. CATANDUVA, 2122260 - 03º D.P. CATANDUVA, 2209/19/708 - 03º D.P. CATANDUVA, 122/19/101 - 03º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL CLEITON DE OLIVEIRA ALMEIDA

Data da Audiência:

02/02/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 02/02/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1502562-36.2019.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) DANIEL CLEITON DE OLIVEIRA ALMEIDA. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se

verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como sua(s) defensor(a/s), a Dra. Etie Adami Moscatel. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (Edson Ronaldo Castro Souza e Paulo Henrique de Souza, policiais militares) e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. O Dr. Promotor de Justiça desistiu da oitiva da vítima V.V. Pelo MM. Juiz foi deliberado: Homólogo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral e gravado em mídia audiovisual, arquivada em cartório. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. DANIEL CLEITON DE OLIVEIRA ALMEIDA, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque, no dia 07/04/2019, em horário não precisado, na Av. Guido Girol, nº 495, neste município e Comarca, recebeu e transportou, em proveito próprio, o automóvel Fusca descrito na denúncia, furtado em data anterior da vítima V.V. O acusado responde ao processo em liberdade. Em razão de seus antecedentes, não fez jus o acusado aos benefícios da Lei 9.099/95. Recebida a denúncia de págs. 50/51 e 24/07/2019 (pág. 52), foi o acusado citado (pág. 87), após o que apresentou a resposta à acusação de págs. 92/93. Na presente audiência, foi interrogado o acusado, dispensada a produção de outras provas orais. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a nobre Defesa pleiteia aplicação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. É o relatório. Fundamento e decido. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A ocorrência do crime encontra-se provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos, dos autos de exibição, apreensão e entrega de págs. 12 e 18 e da prova oral produzida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, indubitosa, uma vez que o próprio acusado, interrogado nesta data, admitiu, ainda que parcialmente, a prática da infração penal, dizendo ter adquirido o automóvel de um indivíduo usuário de drogas e de identidade ignorada, pelo preço de R\$50,00; disse que vendia drogas na ocasião dos fatos e que recebeu o veículo, pelo referido valor, em troca de entorpecentes. Além disso, os policiais militares Edson Ronaldo e Paulo Henrique, ouvidos nesta audiência, disseram ter encontrado o acusado de posse do automóvel já mencionado. Diante da confissão judicial e dos relatos dos agentes da lei, a prova permite uma conclusão segura de que o acusado, mesmo sabendo da procedência ilícita do bem, o recebeu de tal indivíduo, cometendo, portanto, o delito que lhe foi imputado na inicial acusatória. Na situação, é óbvio que quem adquire um automóvel pelo preço de R\$50,00 e de um usuário de entorpecentes tem conhecimento da procedência ilícita do bem. O decreto condenatório é de rigor. Passo a dosar a pena. Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mínima legal. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 1501599-62.2018.8.26.0132 (pág. 62), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou a prática da infração penal, caso em que a agravante genérica da confissão espontânea, preponderante, e a agravante genérica da reincidência, igualmente preponderante, se compensam. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante

da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014).

"Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016).

"Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015).

"Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015).

"Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015).

Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação nas fases seguintes, torno definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena, em razão da reincidência, será o semiaberto. Tendo em vista a reincidência, nego ao acusado a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ou pela multa prevista no art. 44, §2º, do código penal, bem como o "sursis". Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que a Justiça Pública move contra DANIEL CLEITON DE OLIVEIRA ALMEIDA, melhor qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO como incurso no art. 180, "caput", do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, na proporção já mencionada. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) "UFESPs" (Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2.003), observado, no entanto, o disposto no art. 12, da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1.950. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPs, observado, no entanto, o disposto no art. 98,

§3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que ele se encontra solto atualmente, não se justificando a decretação da custódia provisória nesta fase. Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Diploma Processual Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem, para renunciar ao direito de recurso, razão pela qual o MM. Juiz deliberou: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. O acusado já sai intimado de que, quanto à pena de multa (10 dias-multa), no valor de R\$332,66, terá o prazo de sessenta dias para pagamento, sob pena de execução forçada. Tendo em vista que o acusado foi defendido por Defensor dativo, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de prisão no regime semiaberto e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes e o acusado concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.